

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	2
5.3 - Descrição - Controles Internos	4
5.4 - Programa de Integridade	9
5.5 - Alterações significativas	10
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	11

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	12
10.2 - Resultado operacional e financeiro	16
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	17
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	18
10.5 - Políticas contábeis críticas	22
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	24
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	25
10.8 - Plano de Negócios	26
10.9 - Outros fatores com influência relevante	27

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**5.1 Gerenciamento de riscos**

O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A Companhia não tem como prática fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para proteger exposições a risco.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria central da Companhia. A tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as sociedades controladas.

Além do aspecto financeiro, a Companhia possui uma Política de Segurança e Saúde Ocupacional, cujo objetivo é identificar, antecipar e controlar os riscos potenciais prevenindo acidentes, implantando ações contínuas para garantir a segurança e saúde ocupacional dos seus colaboradores. Valorizar e qualificar promovendo conscientização de todos. Aperfeiçoar continuamente os processos relevantes implantados, relacionados à segurança e saúde ocupacional, visando à busca pela excelência em seu processo de gestão.

A Companhia possui também seguro de risco de engenharia, incluindo responsabilidade civil, para cada uma de nossas obras garantindo proteção contra perigos que afetam todo o tipo de obra civil.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 Gerenciamento de riscos de mercado****(a) Risco de taxa de juros**

A Companhia e suas controladas monitoram continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco da volatilidade dessas taxas.

As taxas de juros contratadas sobre empréstimos e financiamentos estão detalhadas na tabela abaixo. Sobre as contas a receber de imóveis concluídos, incidem juros de 12% ao ano, apropriados "*pro rata temporis*".

		<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
<u>Empréstimos, financiamentos e cessão em reais</u>			
Taxa média	Vencimento		
152,00% CDI	entre jul/2017 a dez/2019	53.821	53.821
CDI +6,10% a.a.	entre jul/2016 a mai/2023	33.914	33.914
IGP-M + 12% Juros a.a.	entre jan/2020 a jul/2028	705	995
10,02% a.a.	entre jan/2019 a jul/2031	-	17.327
		<u>88.440</u>	<u>106.057</u>
<u>Financiamentos Imobiliários</u>			
Taxa	Vencimento		
CDI+4,80%	entre jan/2019 e abr/2019	-	8.560
TR + 11,28% a.a.	entre jan/2019 a jul/2021	48.404	402.534
138,4%CDI	abr/2019	-	-
		<u>48.404</u>	<u>411.094</u>

(b) Risco cambial

Não se aplica.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(c) Risco de fluxo de caixa**

A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge alternativos. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado, como detalhado abaixo.

		Consolidado			
Risco	Instrumento/operação	Cenário provável (I)			
		Descrição	Efeito	Cenário II	Cenário III
De taxa de juros					
	Empréstimos - CDI	Aumento de 100 pontos-base (bps)	(963)	(1.204)	(1.444)
	Empréstimos - TR	-	(4.025)	(5.032)	(6.038)
	Debênture - CDI	-	(823)	(1.028)	(1.234)
		Efeito total líquido	(5.811)	(7.264)	(8.717)
De índices de preço (IPCA, IGP-M, INCC)					
	Contas a Receber	Queda de 1%	(1.628)	(2.035)	(2.442)
	Contas a pagar - Terrenos	-	610	763	915
			(1.018)	(1.273)	(1.527)

Os passivos sujeitos a taxas variáveis de juros são (i) crédito imobiliário, o qual está sujeito a variação da taxa referencial de juros, cujo risco de volatilidade é considerado como baixo pela administração; (ii) empréstimos e financiamentos, os quais estão parcialmente sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI) e para as quais existe um hedge natural nas aplicações financeiras, minimizando impactos relacionados com os riscos de volatilidade; e (iii) contas a pagar na aquisição de imóveis, o qual está sujeito a variação do INCC e IGP-M, para o qual existe um hedge natural no contas a receber de clientes de unidades em construção.

Eventualmente, a Companhia também efetua operações de swap de taxa de juros, a fim de proteger o risco de taxa de juros decorrente de empréstimos e financiamentos sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



5.3 Controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:

a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório.

A Companhia continua atenta às novas tecnologias e ao desenvolvimento pessoal de seus colaboradores, e investe em seus controles a fim de aprimorá-los cada vez mais.

b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

1. Cotejamento Completo e Conciliação contábil da 2ª listagem de saldos Devidos a Credores elaborados pelo Administrador Judicial Preserva-Ação

Tomando-se em conta que decorrente da recuperação judicial que a Companhia se encontra essa listagem foi elaborada e disponibilizada aos credores pelo administrador judicial e, que via de regra, elas serão a base para aprovação da RJ e posterior pagamento dos débitos pela Companhia nos termos aprovados pela AGC, as quais se sucederão futuramente.

Verificamos que essa listagem de saldos credores ainda não foi conciliada completamente com a posição contábil da Companhia em 31/12/2021. Essa conciliação se presta identificar que as eventuais diferenças existentes entre essas posições (posição contábil versus posição do administrador judicial) elaboradas em momentos e por profissionais distintos, e se constatadas, devem ser prontamente regularizadas tornando-se os saldos contábeis bem como essa listagem estejam adequadamente apresentadas e, também úteis para tomadas de decisões tempestivas acertadamente.

Recomendamos que essas posições sejam completa e prontamente conciliadas e que as eventuais diferenças encontradas sejam ajustadas para fins de fortalecimento dos controles internos existentes.

2. Pontos de Conciliações Contábeis

a. Bancos Conta Movimento

a.1. Saldos Contábeis Credores Existentes na Bancos Conta Movimento (0009) Não Conciliados Tempestivamente:

Esse ponto é aplicável às empresa empresas: Alfaport, CNR, Contemporanium, IPP10, IPP12, IPP7, JFC, JFE 10, JFE 11, JFE 12, JFE 18, JFE 34, JFE 35, JFE 36, JFE 42, JFE 43, JFE 45, JFE 46, JFE 49, JFE 6, JFE 60, JFE 65, JFE 67, JFE 68, JFE 73, JFE 08, NS, MNR 3, LB10, LB12, MACAÉ e Joao Fortes Engenharia S.A com saldos à crédito no ativo (0009).

As contas contábeis mantidas em bancos nessas empresas anteriormente mencionadas apresentam-se saldos contábeis credores, indicando a falta de reconciliação contábil tempestiva de forma apropriada, os quais totaliza o valor de R\$1.206.986 em 31/12/2021.

Recomendação: Recomendamos que os departamentos Financeiro e de Controladoria possam efetuar as devidas reconciliações contábeis dessas contas bancárias mensal, uma vez que os saldos nesses bancos estão positivos nas instituições financeiras, conforme resposta de circularização por nós recebida diretamente de tais instituições financeiras representando numerário da Companhia custodiado no Banco e não dívida da Companhia, como os saldos contábeis estão indicando nessa data.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



Comentários da Administração: As pendências bancárias estão sendo analisadas afim de reduzir e ou eliminar estes saldos contábeis credores existentes na conta bancos conta movimento.

a.2 Ausência de Conciliação na Conta Banco c/ Bloqueio (110 – Ativo)

Em 31/12/2021, a conta 110 Banco c/ bloqueio apresenta saldo total de R\$ 3.519.700 no consolidado, as quais não estão devidamente analisadas contabilmente nessa data

Consequência: Superavaliação do ativo decorrente da ausência de baixa de bloqueios não mais existentes devido à ausência de conciliação das contas.

Recomendação: Recomendamos que seja efetuado a devida reconciliação contábil mensal e tempestivamente, visando não prejudicar a integridades dos saldos contábeis. Ainda, sempre que possível tais bloqueios devem ser identificados nas reconciliações contábeis por processos que geraram tais bloqueios.

Comentários da Administração: Os saldos estão sendo gradativamente conciliados pelo departamento financeiro e confrontados com os saldos em aberto de ativos não conciliados tempestivamente. Sendo assim, a expectativa da administração da Companhia é de reduzir os saldos pendentes de conciliação de maneira substancial, tendo em vista que os saldos de bloqueios já foram substancialmente reduzidos no 4º ITR/21 (quando comparados com os trimestres anteriores).

b. Ausência de Conciliação Contábil Tempestiva da Rubrica: Outros Realizáveis Diversos (674):

Em 31/12/2021, essas rubricas apresentam saldos contábeis de R\$1.354.631 na Controladora e de R\$14.617.644 no Consolidado.

Nessa data, os valores contabilizados registrados nessa rubrica, compreendem:

- Valor a receber do Sr. Claudio Acir (ex-sócio quotista da IPP) devidamente atualizado monetariamente, bem como incluem os custos aleatórios incorridos pertencentes à Companhia, que presentemente não foi possível defini-los; e
- Valor a receber da Contemporaneum, remanescente desde 201, avaliado por R\$ 2.700.000,00 sem expectativa de realização.

Consequência: Superavaliação do ativo decorrente da ausência de conciliação contábil tempestiva.

Recomendação: Recomendamos que a administração proceda a devida conciliação contábil tempestivamente dessa conta a fim de eliminar eventual desconformidade e superavaliação do ativo.

Comentários da Administração: Os saldos estão sendo gradativamente conciliados pelo departamento financeiro e confrontados com os saldos em aberto de ativos não conciliados. Sendo assim, a expectativa da administração da Companhia é de reduzir os saldos pendentes de conciliação de maneira substancial

c. Reclassificação Contábil de Empréstimos e Financiamentos

Na conta Haddad contempla a compra de um terreno em 2020, adquirido da empresa Bangu Empreendimentos, cujo parcelamento é de longo prazo. Tendo em vista, o processo judicial que a Companhia se encontra ela realizou a escrituração devolutiva do

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



citado terreno comprada, caracterizando uma compra, a ser quitada diretamente ao beneficiário vendedor sem interveniência, ou completamente apartado de uma instituição financeira que venha financiar no futuro o pagamento da compra desse terreno.

Recomendação: Recomendamos que esse evento econômico que totaliza R\$3.605.972 seja reclassificado contábil e prontamente daquela rubrica para uma conta que represente Contas a Pagar, visto que não se trata de tomada de empréstimos/financiamento pela Companhia.

Comentários da administração: A Controladoria da Companhia realizará a citada reclassificação contábil no 1º ITR/ 2022.

d. Outros Passivos

d.1. Ausência de Conciliação Contábil Tempestiva de Outras Contas a Pagar (260)

Em 31/12/2021, essas rubricas apresentam saldos contábeis de R\$3.688.953 na Controladora e de R\$11.881.124 no Consolidado.

Consequência: Subavaliação ou superavaliação do passivo decorrente da ausência de conciliação contábil tempestiva.

Recomendação: Recomendamos que a administração proceda a devida conciliação contábil tempestivamente dessa conta a fim de eliminar eventual desconformidade e subavaliação ou superavaliação do passivo.

Comentários da Administração: Os saldos estão sendo gradativamente conciliados pelo departamento financeiro e confrontados com os saldos em aberto de ativos não conciliados. A expectativa da Cia. é de reduzir os saldos pendentes de conciliação de maneira substancial.

d.2. Ausência de Conciliação Contábil Tempestiva da Conta #272- Créditos Bancários Existentes nos Respektivos Extratos Não Identificados pela Contabilidade

Em 31/12/2021, essas rubricas apresentam saldos contábeis de R\$3.190.744 na Controladora e de R\$8.602.131 no Consolidado.

Consequência: Subavaliação ou superavaliação do passivo em decorrência da ausência de conciliação contábil tempestiva.

Recomendação: Recomendamos que a administração proceda a devida conciliação contábil tempestivamente dessa conta a fim de eliminar eventual desconformidade e subavaliação ou superavaliação do passivo.

Comentários da Administração: Os saldos estão sendo gradativamente conciliados pelo departamento financeiro e confrontados com os saldos em aberto de ativos não conciliados. A expectativa da Cia. é de reduzir os saldos pendentes de conciliação de maneira substancial.

e. Ausência de Emissão de Relatório Financeiro de Fornecedores ao Final do Mês Calendário

Em 31/12/2021, essas rubricas apresentam saldos contábeis de R\$17.178.306 na Controladora e de R\$65.605.446 no Consolidado.

Consequência: Devido à ausência desse relatório financeiro fica dificultoso acompanhar a evolução dos saldos nessa conta por fornecedor.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



Recomendação: Recomendamos que a Administração realize a parametrização no sistema e/ou emita mensalmente esse relatório em cada fim de mês calendário de forma a facilitar as reconciliações contábeis entre a posição contábil e a listagem detalhada da composição de saldos por fornecedor.

Comentários da administração: A administração nos informou que o sistema não permite a parametrização dos fornecedores.

f. Ausência de Parametrização das Informações do Departamento Jurídico e de Informações Financeiras para as Contingências

Identificamos a ausência de parametrização entre as informações do departamento jurídico e das informações financeiras relativas aos recebíveis (contas a receber de promitentes compradores) e distratos.

Parte das informações reportadas pelo departamento jurídico à contabilidade não possuem informações acerca dos processos às quais estão vinculadas, bem como do número do contrato, ocasionando uma possível supervalorização da provisão.

Consequência: Riscos de controle e de apresentação de saldos contábeis desamparados de uma maior análise, inclusive sem a indicação do número de processo contingente sem a devida rastreabilidade.

Recomendação: Recomendamos que a Companhia realize uma parametrização dos relatórios jurídicos enviados à contabilidade, para que estes contemplem o número do processo padronizado, bem como, informações como probabilidade de perda, valores atualizados e os depósitos judiciais vinculados às contingências passivas.

Comentários da Administração: A parametrização entre as informações do departamento jurídico e de informações financeiras estão sendo desenvolvidas pela contabilidade, uma vez que, este cruzamento de informações somente são efetuados para contabilização das contingências.

g. Contratos de Aluguéis (Arrendamentos) de Imóveis Vencidos e Não Renovados

Notamos que contratos de aluguéis da Matriz (RJ), filiais, e central de arquivo (armazém de arquivo) estão vencidos desde 2019.

Consequência: Desproteção jurídica do direito de uso.

Recomendação: Recomendamos, se possível a pronta regularização.

Comentários da Administração: Dado, o processo de recuperação judicial que a Companhia se encontra ainda não se pode prever quando esse assunto será resolvido, visto que os locadores somente pretendem assinar um novo contrato quando for quitado todo o saldo devedor anterior a entrada da Companhia em recuperação judicial.

h. Ausência de Recolhimento Tempestivo de ISS Retido de Prestadores de Serviços

A Companhia não tem recolhido esses encargos de ISS tempestivamente, quando retidos de prestadores de serviços, o que pode acarretar apropriação indébita, com eventuais consequências jurídicas severas, inclusive quanto aos seus administradores.

Consequência: Risco de autuação por parte do fisco pela ausência de pagamento dos impostos devidos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



Recomendação: Recomendamos que a companhia realize tempestivamente o recolhimento dos tributos, assim como a revisão e conciliação dos valores, com a finalidade de dar a destinação contábil adequada.

Comentários da administração: Esses encargos tributários de ISS retidos de prestadores de serviços estão sendo pagos à medida que as Procuradorias dos municípios notificam a Companhia.

i. Ausência de Registro de IOF sobre Mútuo Mantido Entre Partes Relacionadas

Os mútuos registrados pela Companhia não possuem incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de vez que Administração da Companhia amparada pelos seus consultores jurídicos, que tal encargo não é devido, pois que ele decorre de administração de caixa centralizado. Todavia, é possível que seja lavrado um auto de infração pela Receita Federal do Brasil sobre os mútuos existentes em 2018, uma vez que eles estão desamparados de recolhimentos desse citado imposto (IOF).

Consequência: Trata-se de um item altamente relevante, que deve ser permanentemente monitorado pela Companhia de forma a avaliar-se a continuidade ou não desse procedimento.

Recomendação: Recomendamos que a Administração da Companhia, permaneça avaliando o comportamento do judiciário relativo a esse assunto.

Comentários da Administração: A fiscalização ainda se encontra em curso e o auto de infração ainda não foi lavrado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade



5.4 Programa de Integridade

Não se aplica

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas



5.5 Alterações significativas

Não se aplica.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e



5.6 Outras informações relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Todas as informações julgadas relevantes já se encontram detalhados nos itens anteriores.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



10.1. Comentário dos Diretores

O ano de 2021 foi marcado por um cenário desafiador, decorrente ainda da pandemia do Covid-19. No entanto, com o avanço da vacinação em escala nacional, temos uma expectativa positiva para 2022 em relação a recuperação do mercado imobiliário, apesar do risco inflacionário continuar elevado o que tem feito o Banco Central elevar as taxas para níveis bastante altos.

Os resultados da João Fortes de 2021 refletem os desafios decorrentes da economia. Apesar das vendas contratadas terem subido 20% em relação ao ano de 2020, chegando a R\$ 53 milhões os distratos foram R\$ 54 milhões, fazendo as vendas líquidas serem negativas em R\$ 1 milhão. Ao longo de 2021, a House Vendas, a imobiliária própria da Companhia, alcançou 70% das vendas.

Ao final de 2021, o estoque da companhia alcançou a marca de R\$ 690 milhões, dos quais 26% refere-se a empreendimentos prontos ou entregues.

Em relação as obras em andamento, com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, buscaremos financiamento para a retomada desses empreendimentos. Para a contratação desse financiamento foi necessário, em 2021, efetuarmos a revisão do orçamento para atualização dos custos a incorrer. Essa atualização trouxe um aumento de custo de R\$ 54 milhões o que ocasionou uma reversão de receita apropriada de aproximadamente R\$ 10 milhões.

O prejuízo bruto da companhia foi de R\$ 61 milhões. Este valor inclui receitas/custos decorrentes de unidades distratadas e baixa de permuta de unidades em empreendimentos prontos.

Outro ponto que vale ser destacado, é o aumento da provisão de contingência em torno de R\$ 90 milhões ao longo de 2021. Essas despesas são decorrentes de verbas indenizatórias julgadas desfavoráveis em processos jurídicos cíveis e trabalhistas, as quais a Companhia está envolvida através de decisões judiciais.

Em relação ao processo de Recuperação Judicial, tivemos o adiamento da Assembleia Geral de Credores, que estava agendada para 1º de dezembro de 2021. Uma nova Assembleia Geral de Credores foi agendada para 21 de março de 2022, em 1ª convocação, e para 04 de abril de 2022 em 2ª convocação.

Durante o ano de 2021 a João Fortes teve importantes realizações para a continuidade operacional e aprovação do plano de recuperação judicial:

- Emissão de debênture privada de R\$ 40.000.000,00, voltado para adequação de capital de giro da companhia, aprovado pelo Juízo da recuperação judicial em 20 de Maio de 2021. A emissão da debênture foi um passo de suma importância para manutenção das atividades da companhia ao longo do processo de recuperação judicial.
- Negociações com principais classes de credores a respeito das condições do plano de recuperação judicial, com subsequentes alterações do mesmo para suprir necessidades de tais credores da companhia

A companhia empreendeu seus melhores esforços para elaboração de um plano de recuperação judicial que permita a readequação de sua estrutura de capital e reorganização de suas dívidas, contemplando segurança jurídica e financeira para retomada dos negócios com (i) finalização das obras em andamento; e (ii) lançamento de novos projetos. Durante o ano de 2021 a companhia alinhou agenda com grande parte de seus credores ressaltando que a aprovação do Plano de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Recuperação Judicial é fundamental para o cenário de continuidade operacional da companhia e pagamento de suas obrigações.

Por fim, reiteramos nossos compromissos neste cenário desafiador, destacando os esforços para aprovação do Plano de Recuperação Judicial e a retomada dos empreendimentos em construção.

Administração da João Fortes Engenharia**b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas**

O patrimônio líquido da João Fortes, ao final de 2021, foi de -R\$ 652,3 milhões, queda de 43% em relação ao ano anterior.

Em 2021, a relação entre endividamento e patrimônio líquido foi de -88%.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos;

Enquanto aguardamos a evolução do processo de Recuperação Judicial, a companhia tem se empenhado para cobrir os compromissos financeiros assumidos.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas;

A Companhia se utiliza de financiamento disponibilizado junto ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e outras linhas de empréstimo com instituições financeiras assim como a utilização de recursos próprios captados no mercado.

e) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

		<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
<u>Empréstimos, financiamentos e cessão em reais</u>			
Taxa média	Vencimento		
152,00% CDI	entre jul/2017 a dez/2019	53.821	53.821
CDI +6,10% a.a.	entre jul/2016 a mai/2023	33.914	33.914
IGP-M + 12% Juros a.a.	entre jan/2020 a jul/2028	705	995
10,02% a.a.	entre jan/2019 a jul/2031	-	17.327
		<u>88.440</u>	<u>106.057</u>
<u>Financiamentos Imobiliários</u>			
Taxa	Vencimento		
CDI+4,80%	entre jan/2019 e abr/2019	-	8.560
TR + 11,28% a.a.	entre jan/2019 a jul/2021	48.404	402.534
138,4%CDI	abr/2019	-	-
		<u>48.404</u>	<u>411.094</u>

f) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Temos limites diferenciados com as instituições financeiras.

g) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Receita Líquida

No setor de incorporação imobiliária, a receita representa a parcela apropriada ao resultado pelo método de percentual de conclusão de cada obra, líquida de descontos e rescisões. A nossa receita líquida totalizou, em 2021, R\$ 4,2 milhões, uma redução de 85% em relação aos R\$ 29 milhões registrados em 2020.

Custo de produtos vendidos (e serviços prestados)

Os custos dos imóveis vendidos no período encerraram o ano de 2021 com total de R\$ 65,0 milhões contra os R\$ 35,4 milhões registrados em 2020.

Lucro Bruto

No ano de 2021, a Companhia apresentou um prejuízo bruto de R\$ 60,8 milhões. Em 2020, o prejuízo bruto foi de 6,4 milhões.

Receitas /Despesas Operacionais

Em 2021, foram apuradas receitas/despesas operacionais de -R\$ 139,9 milhões diante da receitas/despesas operacionais de -R\$ 141,1 milhões apresentadas em 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniaisLucro (prejuízo) do exercício

A companhia auferiu prejuízo de R\$ 193,2 milhões em 2021, representando uma aumento de 13% em relação aos R\$ 171,0 milhões de prejuízo em 2020.

*Balanco Patrimonial*Caixa e equivalentes de caixa

O saldo da conta caixa e equivalente de caixa no ano de 2021 totalizaram R\$ 20,0 milhões, representando incremento de 106% em relação aos 9,7 milhões registrados em 2020.

Contas a receber

Contas a receber, em 31/12/2021, foram de R\$ 161,2 milhões, sendo que R\$ 138,7 milhões a receber no curto prazo. Em 2021, a Companhia apresentou uma redução de 10% das contas a receber em relação ao ano de 2020.

Imóveis a comercializar

No saldo de imóveis a comercializar da Companhia, incluímos terrenos pagos em dinheiro, construções em andamento e unidades prontas. A João Fortes encerrou 2021, com estoque de R\$ 915,0 milhões, 6% menor aos R\$ 973,6 milhões apresentados em 2020, sendo 86% dos imóveis a comercializar no curto prazo.

Empréstimos e financiamentos

O endividamento líquido da companhia aumentou em 2% em relação a 2020.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido passou de -R\$ 456,7 milhões em 2020 para -R\$ 652,3 milhões em 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 Comentário dos diretores****a) Resultado das operações da Companhia:**

Atualmente, nossas receitas decorrem principalmente da incorporação e venda de imóveis.

O VGV contratado em 2021 foi de R\$ 52,8 milhões, representando um aumento de 20% em relação ao total de vendas do ano anterior.

Os distratos totalizaram R\$ 53,9 milhões em 2021.

b) Variações das receitas atribuíveis a de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

As receitas de vendas são atualizadas pela variação dos índices de inflação do mercado de construção civil e índice geral de preços de mercado. Esta atualização segue os contratos de vendas firmados em longo prazo contemplando os seguintes indexadores: Índice Nacional da Construção Civil - INCC durante a fase de construção do projeto e Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, após a data de entrega das chaves das unidades. Em alguns casos, são assinados contratos de compra e venda com alienação fiduciária, constando juros efetivos pela tabela price no valor de 12% a.a. para o saldo remanescente após a entrega das chaves.

Além disso, alterações no volume de lançamentos de novos projetos podem gerar variações significativas das receitas da Companhia.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

O setor de construção civil é sensível a variações da taxa de inflação, pois reduzem a atividade econômica, os investimentos e o consumo. A evolução do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) representa a variação dos custos de construção, podendo afetar a rentabilidade do setor.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs



10.3. Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia:

Não houve nenhum evento que tenha trazido impacto relevante ao resultado da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 Comentário dos diretores****a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável

c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Segue íntegra do parecer do auditor:

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos:

Acionistas e Administradores da

João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial

Rio de Janeiro - RJ

1. Abstenção de opinião

Fomos contratados para examinar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da **João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da **João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para Abstenção de Opinião", não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, em 31 de dezembro de 2021.

2. Base para abstenção de opinião

Plano de recuperação judicial (RJ) e continuidade operacional da Companhia

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Conforme descrito na Nota Explicativa nº1.2 às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 27 de abril de 2020, junto à Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Nos termos da Lei 11.101/2005, a Companhia protocolou o plano de RJ em 27/07/2020, contendo a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, a demonstração de sua viabilidade econômica e a avaliação dos seus bens e ativos. O referido plano de negócio tem como objetivo reestabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, finalizar as obras que estão em andamento e honrar os compromissos assumidos pela Companhia e inclui as alternativas para a captação de recursos necessários à operação e os fluxos de caixa projetados para os próximos exercícios. Ainda relata-se que a Companhia: (i) Em 04/03/2022, foi convocada Assembleia Geral de Credores, que será realizada em ambiente virtual em primeira convocação para o dia 21/03/2022 e em segunda convocação para o dia 04/04/2022, para deliberar sobre a aprovação, modificação ou rejeição ao Plano de Recuperação Judicial e demais assuntos de interesse dos credores e das Recuperandas. (ii) apresentou prejuízo líquido do exercício corrente e passivo a descoberto consolidados de R\$193.239 mil e R\$652.289 mil, respectivamente (em 31/12/2020 eles, respectivamente eram de R\$170.943 mil e R\$456.665 mil; (iii) a Companhia tem vivenciado questões de mercado com a pandemia do COVID-19 desde março/2020, as quais trazem maior indefinição sobre o comportamento e os consequentes reflexos para o seu negócio para à respectiva aprovação do plano de RJ pela AGC; e (iv) portanto, considerando-se esse conjunto de elementos e a amplitude envolvida no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31/12/2021, que remete-lhes a um cenário de incertezas, as circunstâncias não nos permitem neste momento opinar que o pressuposto de continuidade e a correspondente base para a sua elaboração do exercício corrente são apropriadas.

3. Ênfase***Reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle***

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.1, às demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**4. Outros assuntos*****(i) Demonstração do valor adicionado***

Fomos contratados para examinar a Demonstração do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS. Não expressamos uma opinião sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA), pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção acima intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

(ii) Demonstrações financeiras do exercício anterior findo em 31/12/2020

Essas demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas foram também por nós auditadas, que sobre as quais emitimos uma abstenção de opinião semelhante à descrita nos parágrafos 1 e 2 acima, em 31 de março de 2021.

5. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**6. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais do relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração dessas demonstrações financeiras.

7. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido aos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras.

Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

São Paulo, 18 de março de 2022.

Luiz Cláudio Fontes

Contador CRC 1RJ-032.470/O-9

RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples

CRC 2SP-030.002/O-7 “S” – RJ



10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



10.5 Políticas contábeis críticas da Companhia (inclusive estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira:

A Companhia segue as orientações da OCPC 04 para determinar quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para esse julgamento, a Companhia avaliou as discussões dos temas efetuados no âmbito de um Grupo de Trabalho coordenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), culminando com a apresentação ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), de minuta da Orientação OCPC 04, a qual foi por ele aprovada e norteou a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária no Brasil.

Caso a OCPC 04 não tivesse sido emitida e a conclusão tivesse sido de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades imobiliárias não sejam transferidos continuamente aos compradores ao longo da construção do empreendimento de incorporação imobiliária, os maiores impactos seriam a redução do patrimônio líquido e do lucro líquido do exercício de forma transitória, uma vez que o reconhecimento da receita e dos correspondentes custos e impostos se daria por ocasião da entrega das chaves.

Incorporação imobiliária

Nas vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e normas estabelecidos pelo CPC 47- Receita de Contrato com Cliente e o entendimento manifestado pela CVM conforme seu Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15) que dispõem sobre o critério para Reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle. Sendo assim, os procedimentos por nós adotados está em linha com as normas citadas anteriormente, e ainda foram efetuados com base na: (i) Orientação OCPC 04 combinada com aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02; e (II) Orientação OCPC 01 (R1) e pela Resolução nº 963 do CFC; a saber:

- a) o custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado;
- b) é apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre a receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a serem reconhecidas;
- c) os montantes das receitas de vendas apuradas, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já recebidas, são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável;
- d) o valor justo da receita das unidades vendidas em construção é calculado a valor presente com base na taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA, entre o momento da assinatura do contrato e a data prevista para a entrega das chaves do imóvel pronto ao promitente comprador, a partir de quando sobre o contas a receber

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

passará a incidir juros de 12% ao ano acrescido de atualização monetária. A taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados ao novo valor justo para determinação da receita a ser apropriada, sobre o qual será aplicado o POC.

O encargo relacionado com a comissão de venda é de responsabilidade do adquirente do imóvel, não incorporando o preço de venda. Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e estão refletidas no resultado no período em que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão.

Os valores recebidos por vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ainda estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, são classificados como adiantamento de clientes. Nas vendas de unidades concluídas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da "entrega das chaves", quando os riscos e benefícios mais significativos inerente à sua propriedade são transferidos. Após a entrega das chaves das unidades comercializadas, a atualização monetária do contas a receber passa a ser calculada pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e passa a incidir juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata temporis. Nessa fase, a atualização monetária e os juros passam a ser registrados como receita financeira usando o método da taxa efetiva de juros e não mais integra a base para determinação da receita de vendas.

Prestação de serviços

A sociedade controladora vende serviços de administração de obra para as suas controladas. A receita remanescente nas demonstrações financeiras consolidadas corresponde à parcela não eliminada na consolidação proporcional de sociedades controladas em conjunto. Receitas decorrentes da prestação de serviços imobiliários são reconhecidas na medida em que os serviços são prestados, usando o método linear de reconhecimento da receita na proporção dos gastos incorridos no empreendimento. Consistem basicamente em quantias recebidas com relação à atividade de administração de construção para terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis.

Provisões Para Contingências

A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs



10.6 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não se aplica.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados



10.7 Comentário sobre itens não evidenciados

Não se aplica.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**10.8 Principais elementos do plano de negócios da Companhia:**

Nossas vendas contratadas em 2021 aumentaram 20% em relação a 2020, totalizando R\$ 52,8 milhões.

Nos próximos anos, a empresa continuará dedicando esforços para a redução de seus estoques e adequação da estrutura.

a) Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Não relevante.

b) Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços)

Não relevante.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante



10.9 Outros fatores com influência relevante

Não se aplica.